

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3502/2535

นางสาวहरषा สังสิทธิเวชย์

โจทก์

บริษัทเพิสท์โฮเต็ล จำกัด

จำเลย

นางสาวहरषा สังสิทธิเวชย์ โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่าอุทธรณ์โจทก์เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์

โจทก์เห็นว่า การที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลชั้นต้นวินิจฉัยคดีโดยฝ่าฝืนจากคำพยานหลักฐานในสำนวนหรือฟังพยานผิดจากหลักฐาน ในสำนวน เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่ง รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 61)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลแรงงานกลางพิพากษาบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างที่ค้างจ่ายแก่โจทก์

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว(อันดับ 54)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 56)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า พยานหลักฐานของจำเลยมีน้ำหนัก
น่าเชื่อถือกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ ข้อเท็จจริง รับฟังได้ว่า จำเลยไม่ได้จ้างโจทก์
เป็นลูกจ้าง จึงไม่มีค่าจ้าง ค้างจ่ายที่จำเลยจะต้องจ่ายให้แก่โจทก์ตามฟ้อง โจทก์
อุทธรณ์ว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยจึงต้องจ่ายค่าจ้างค้างจ่าย ให้แก่โจทก์ตาม
ฟ้อง เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟัง พยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็น
อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า พยานหลักฐานของจำเลยมีน้ำหนัก
น่าเชื่อถือกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ ข้อเท็จจริง รับฟังได้ว่า จำเลยไม่ได้จ้างโจทก์
เป็นลูกจ้าง จึงไม่มีค่าจ้าง ค้างจ่ายที่จำเลยจะต้องจ่ายให้แก่โจทก์ตามฟ้อง โจทก์
อุทธรณ์ว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยจึงต้องจ่ายค่าจ้างค้างจ่าย ให้แก่โจทก์ตาม
ฟ้อง เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟัง พยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็น
อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ให้ยกคำร้อง

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ